

수원지방법원 2026. 8. 20. 선고 2026가단166 판결 임대차 보증금

수 원 지 방 법 원 판 결

사건	2026가단166 임대차보증금
원고	A
피고	주식회사 B
변론종결	무변론
판결선고	2026. 8. 20.

주 문

- 피고는 원고에게 90,000,000원을 지급하라.
- 원고의 나머지 청구를 기각한다.
- 소송비용은 피고가 부담한다.
- 제1항은 가집행할 수 있다.

청구취지

피고는 원고에게 90,000,000원 및 이에 대한 2024. 12. 19.부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

- 청구의 표시: 별지 청구원인 기재와 같다.
- 적용법조: 무변론 판결(민사소송법 제208조 제3항 제1호, 제257조)

3. 일부 기각 부분(지연손해금 청구 부분)

원고는 피고에 대하여 임대차보증금의 반환 이외에 이에 대한 지연손해금의 지급을 함께 구하고 있다. 그러나 임대차계약이 종료된 경우 임차인이 임대인에게 임대차 목적물을 인도할 의무와 임대인이 임차인에게 임대보증금을 반환할 의무는 동시이행관계에 있고, 쌍방의 채무가 동시이행관계에 있는 경우 일방 채무의 이행기가 도래하더라도 상대방 채무의 이행제공이 있을 때까지는 그 채무를 이행하지 않아도 이행지체의 책임을 지지 아니하며, 이와 같은 효과는 이행지체의 책임이 없다고 주장하는 자가 동시이행 항변권을 행사하지 아니하여도 발생한다(대법원 2010. 10. 14. 선고 2010다 47438 판결 등 참조). 이 사건에서, 원고가 피고에게 임대차목적물을 인도하였거나 이행의 제공을 하였다는 점에 관한 주장·증명이 없는바(오히려 원고는 2026. 3. 12. 자 보정서를 통하여 현재 임대차목적물에 거주하고 있다고 진술하였다), 위 임대차보증금에 대한 지연손해금 청구는 이유 없으므로, 이 부분 청구를 기각한다.

판사 유주현

별지

별지

별지

청구원인

3. 청구원인

1) 임대차계약 체결

원고는 2022.12.19.일 피고와 사이에 경기도 수원시 팔달구 C D 호 에 관하여 보증금 90,000,000 원, 임대차기간 2022.12.19.일부터 2024.12.18.일까지 임대차계약을 체결하였습니다.

원고는 위 계약에 따라 보증금 전액을 지급하였습니다.

2) 임대차 종료 및 보증금 미반환

위 임대차계약은 2024.12.18. 기간 만료로 종료되었습니다.

그러나 피고는 계약 종료 이후 현재까지

보증금 90,000,000원을 반환하지 않고 있습니다.

3) 형사판결 선고 사실

피고는 위 임대차와 관련하여 전세사기 범행으로 기소되어 수원지방법원에서 징역 2년의 실형을 선고받았습니다(현재 항소심 계속 중). (사건번호:2024고단 6551).

이는 피고의 불법행위를 뒷받침하는 사정입니다.

4)결론

따라서 피고는 원고에게

-보증금 90,000,000원 및 지연이자

-2024.12.19.부터 판결 선고일까지 연 5%

-판결 선고 다음날부터 완제일까지 연 12%

-소송비용(인지대,송달료 포함)을 지급할 의무가 있습니다.

이에 원고는 본 소를 제기합니다.